CONCURSO ANPD · ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE PROTEÇÃO DE DADOS

Apostila Rota ANPD

Guias de estudo, normas atualizadas, plano diário e 210 questões comentadas no padrão Cebraspe, FGV e IADES.

Preparado para: Jullio

Atualizado em: 04 de novembro de 2026

Material de estudo pré-edital. O edital e a banca do concurso efetivo ainda não foram publicados. Confira sempre o texto oficial das normas em planalto.gov.br e gov.br/anpd. As questões foram elaboradas no estilo das bancas a partir dos temas mais cobrados; não são reproduções de provas.

App interativo: https://rota-anpd.vercel.app

SUMÁRIO

Conteúdo

1 Como usar esta apostila e plano diário

2 Situação do concurso e novidades normativas

3 Guia: LGPD (Lei 13.709/2018)

4 Guia: ANPD: estrutura e regulamentos

5 Guia: ECA Digital, Marco Civil e LAI

6 Guia: Regulação e agências reguladoras

7 Guia: Segurança da informação, dados e IA

8 Guia: Direito Administrativo

9 Guia: Direito Constitucional

10 Guia: Ética, integridade e servidor público

11 Guia: Língua Portuguesa

12 Guia: Língua Inglesa

13 Caderno de questões

14 Gabarito comentado

15 Discursiva: temas e roteiro

16 Checklist de revisão

CAPÍTULO 1

Como usar esta apostila

Estude pelo ciclo, não pelo calendário. Cada sessão cobre um tópico do guia; ao terminar, faça as questões da disciplina no caderno e confira no gabarito.

Rotina diária (2 horas)

ETAPA	TEMPO	O QUE FAZER
Bloco 1 do ciclo	40 min	Ler o tópico no guia, resumir em 5 linhas, marcar os artigos na lei seca.
Bloco 2 do ciclo	40 min	Próxima sessão do ciclo, mesma técnica.
Questões	20 min	10 questões do caderno, sem consulta. Leia o comentário de todas, inclusive das que acertou.
Revisão de erros	15 min	Refaça as questões erradas depois de 1, 3, 7 e 21 dias.

Dia difícil: versão mínima de 30 minutos (10 questões + 10 minutos de lei seca). Ela mantém a sequência.

Ciclo de estudos (21 sessões)

#	DISCIPLINA	#	DISCIPLINA	#	DISCIPLINA
01	☐ LGPD	08	☐ LGPD	15	☐ Administrativo
02	☐ Português	09	☐ Digital	16	☐ LGPD
03	☐ Administrativo	10	☐ Constitucional	17	☐ Português
04	☐ LGPD	11	☐ ANPD	18	☐ ANPD
05	☐ Regulação	12	☐ LGPD	19	☐ TI e Segurança
06	☐ ANPD	13	☐ Inglês	20	☐ Digital
07	☐ TI e Segurança	14	☐ Regulação	21	☐ Ética

Fases da preparação

SEMANAS	FASE	META
1–6	Fundamentos	LGPD completa, base de Administrativo, Constitucional e Regulação. 70 questões por semana, acerto acima de 60%.
7–12	Aprofundamento	Resoluções da ANPD, ECA Digital, Marco Civil, TI. Uma redação por semana. 100 questões por semana, acerto acima de 70%.
13–20	Edital	Ajustar ao conteúdo oficial e ao estilo da banca. Simulado longo aos domingos.

Últimas 4–6	Reta final	Só revisão, lei seca e simulados cronometrados.

Regras para não desistir

1. **Nunca zere o dia.** 30 minutos contam mais do que um sábado de 8 horas seguido de uma semana parada.
2. **Siga o ciclo.** Faltou? Continue de onde parou.
3. **Abaixo de 70% de acerto,** a prioridade é revisão, não conteúdo novo.
4. **No Cebraspe, cada erro anula um acerto.** Em dúvida real, deixe em branco.
5. **Lei seca é obrigatória.** LGPD, Lei 13.848 e resoluções da ANPD caem pela letra da lei.

CAPÍTULO 2

Situação do concurso e novidades

QUANDO	O QUÊ
Nov/2026	**Banca em contratação, edital esperado até dezembro de 2026** A portaria de autorização dá seis meses para publicar o edital (prazo até dezembro de 2026). A contratação da banca estava prevista até 1º de dezembro. As provas devem ocorrer pelo menos dois meses depois do edital. Fontes: Gran Cursos (https://blog.grancursosonline.com.br/concurso-anpd-contratacao-da-banca-em-breve/); Estratégia (https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/concurso-anpd/)
Jul–Ago/2026	**Comissão organizadora instituída** A ANPD formou a equipe que vai contratar a banca e preparar o edital. Fontes: IMP Concursos (https://impconcursos.com.br/blogs/noticias/concurso-anpd-comissao-e-formada-para-organizar-edital-com-50-vagas-de-especialista)
26/01/2026	**Res. CD/ANPD 32/2026: União Europeia reconhecida como adequada** Primeira decisão de adequação da ANPD. Vale para os Estados-membros, Islândia, Liechtenstein e Noruega. Reavaliação em 4 anos. Os demais mecanismos de transferência continuam válidos. Fontes: Trench Rossi (https://www.trenchrossi.com/en/legal-alerts/brazil-and-the-european-union-mutually-recognize-adequacy-in-personal-data-protection-resolution-no-32-dated-january-26-2026/); Cescon Barrieu (https://cesconbarrieu.com.br/decisao-de-adequacao-reciproca-entre-brasil-e-uniao-europeia-implicacoes-para-fluxos-transfronteiricos-de-dados/)
Dez/2025	**Res. CD/ANPD 30/2025 e 31/2025: prioridades e agenda regulatória** Mapa de Temas Prioritários 2026–2027 (titulares, crianças e adolescentes, setor público, IA) e agenda regulatória atualizada (biometria, reconhecimento facial, cookies, decisões automatizadas, ECA Digital). Fontes: Martinelli (https://www.martinelli.adv.br/anpd-publica-mapa-de-temas-prioritarios-2026-2027-e-atualiza-a-agenda-regulatoria-2025-2026/); Convergência Digital (https://convergenciadigital.com.br/governo/anpd-prioriza-inteligencia-artificial-biometria-e-poder-publico/)
Set/2025 e Mar/2026	**Decretos 12.622/2025, 12.880/2026 e 12.881/2026** Competência da ANPD sobre o ECA Digital, regulamentação da implementação e a nova estrutura da agência. Fontes: Demarest (https://www.demarest.com.br/eca-digital-entrada-em-vigor-em-17-de-marco-de-2026/); Computer Weekly (https://www.computerweekly.com/br/reportagen/ECA-Digital-obrigacoes-penalidades-e-o-que-muda-para-plataformas-digitais-no-Brasil)
Ago/2025	**Seleção temporária da ANPD pela IADES (prova em 17/08/2025)** Processo seletivo temporário com 213 vagas: Português, legislação administrativa e conhecimentos específicos. É o melhor termômetro do estilo de cobrança enquanto a banca do concurso efetivo não é anunciada. Fontes: Folha QConcursos (https://folha.qconcursos.com/n/concurso-anpd-temporarios-2025-banca-definida); Direção Concursos (https://www.direcaoconcursos.com.br/noticias/concurso-anpd-banca-contratada-temporarios)

24/06/2026	**Portaria MGI nº 5.092/2026 autoriza 50 vagas** Cargo de Especialista em Regulação de Proteção de Dados, nível superior. Remuneração inicial divulgada entre R$ 16,4 mil e R$ 17,7 mil, conforme a fonte. Fontes: Mapas Pro (https://mapaspro.com.br/concurso-anpd-2026/)
Mar/2026	**ECA Digital entra em vigor com a ANPD como reguladora** Lei 15.211/2025, vigente desde março de 2026. A ANPD regulamenta e fiscaliza. Estude verificação de idade, supervisão parental e vedação de loot boxes. Fontes: ANPD: ECA Digital (https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/eca-digital)
25/02/2026	**Lei 15.352/2026 transforma a ANPD em agência reguladora** Conversão da MP 1.317/2025. Cria 200 cargos de especialista. Depois veio o Decreto 12.881/2026, com a nova estrutura. Fontes: Senado Notícias (https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2026/02/26/sancionada-lei-que-cria-a-agencia-nacional-de-protecao-de-dados); Telesíntese (https://telesintese.com.br/sancionada-lei-que-transforma-a-anpd-em-agencia/)
2024	**Res. CD/ANPD 15, 18 e 19/2024** Comunicação de incidentes (3 dias úteis), regulamento do encarregado e transferência internacional com cláusulas-padrão. Fontes: ANPD: legislação (https://www.gov.br/anpd/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/atos-normativos)
2021–2023	**Res. CD/ANPD 1/2021, 2/2022 e 4/2023; Enunciado 1/2023** Fiscalização e processo sancionador, agentes de pequeno porte, dosimetria das sanções e tratamento de dados de crianças e adolescentes. Fontes: ANPD (https://www.gov.br/anpd/pt-br)
Base	**Textos que você deve ler no original** LGPD (Lei 13.709/2018), Lei 13.848/2019, Lei 9.784/1999, Marco Civil (Lei 12.965/2014), LAI (Lei 12.527/2011), ECA Digital (Lei 15.211/2025). Fontes: LGPD no Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm); Lei 13.848/2019 (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13848.htm)

CAPÍTULO 3 · 64 QUESTÕES NO CADERNO

LGPD (Lei 13.709/2018)

Núcleo da prova. Espere 25–35% das questões específicas. Bancas cobram literalidade (bases legais, princípios, direitos, sanções) e casos práticos.

☐ 3.1 Disposições preliminares e âmbito (arts. 1º a 4º)

- Aplica-se a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, em meio físico ou digital (art. 1º).
- Fundamentos (art. 2º): privacidade, autodeterminação informativa, liberdade de expressão, inviolabilidade da intimidade, desenvolvimento econômico e inovação, livre iniciativa e defesa do consumidor, direitos humanos e cidadania.
- Aplicação territorial (art. 3º): operação no Brasil, oferta de bens/serviços a pessoas no Brasil, ou dados coletados no Brasil (titular aqui no momento da coleta).
- Não se aplica (art. 4º): uso particular e não econômico; fins exclusivamente jornalísticos, artísticos ou acadêmicos; segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e persecução penal; dados vindos do exterior sem uso no Brasil.

> **Pegadinha:** Fins acadêmicos ficam fora da LGPD, mas os arts. 7º e 11 continuam valendo para eles.

☐ 3.2 Conceitos (art. 5º)

- Dado pessoal: informação sobre pessoa natural identificada ou identificável.
- Dado sensível: origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização religiosa, filosófica ou política, saúde, vida sexual, dado genético ou biométrico.
- Anonimizado não é dado pessoal, salvo se a anonimização puder ser revertida com esforços razoáveis (art. 12).
- Controlador decide; operador trata em nome do controlador; encarregado é o canal entre controlador, titulares e ANPD.
- Pseudonimização: a associação só volta com informação adicional mantida separadamente (art. 13, §4º).

> **Pegadinha:** Encarregado NÃO é agente de tratamento. Agentes de tratamento são só controlador e operador.

☐ 3.3 Princípios (art. 6º)

- Boa-fé + 10 princípios: finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas.
- Necessidade = mínimo necessário (minimização).
- Adequação = compatibilidade com as finalidades informadas.
- Livre acesso = consulta facilitada e gratuita sobre forma, duração e integralidade dos dados.

> **Pegadinha:** Autodeterminação informativa é FUNDAMENTO (art. 2º), não princípio.

☐ 3.4 Bases legais (arts. 7º a 10)

- 10 hipóteses: consentimento; obrigação legal ou regulatória; políticas públicas; órgão de pesquisa; contrato; exercício regular de direitos; proteção da vida; tutela da saúde; legítimo interesse; proteção do crédito.
- Consentimento: livre, informado e inequívoco; ônus da prova do controlador; autorizações genéricas são nulas; revogável a qualquer momento, por procedimento gratuito e facilitado.
- Legítimo interesse (art. 10): situação concreta, só dados estritamente necessários, transparência; a ANPD pode pedir relatório de impacto.

> **Pegadinha:** Não existe hierarquia entre as bases legais. O consentimento não é a base principal.

☐ 3.5 Dados sensíveis e de crianças (arts. 11 a 14)

- Sensível: consentimento específico e destacado, ou as hipóteses do art. 11, II.
- Para dado sensível NÃO cabem legítimo interesse nem proteção do crédito. Cabe prevenção à fraude em identificação e autenticação de cadastro.
- Planos de saúde não podem tratar dados de saúde para seleção de riscos (art. 11, §5º).
- Crianças: consentimento específico e em destaque de pelo menos um dos pais ou responsável. Exceção: contatar os pais, uma vez, sem armazenar.
- Enunciado CD/ANPD nº 1/2023: dados de crianças e adolescentes podem usar as bases dos arts. 7º e 11, desde que prevaleça o melhor interesse.

> **Pegadinha:** "Ambos os pais" está errado. Basta um dos pais.

☐ 3.6 Término do tratamento e direitos do titular (arts. 15 a 22)

- Eliminação após o término, com conservação permitida para obrigação legal, pesquisa, transferência a terceiro ou uso exclusivo do controlador com dados anonimizados (art. 16).
- Direitos (art. 18): confirmação, acesso, correção, anonimização/bloqueio/eliminação, portabilidade, eliminação dos dados consentidos, informação sobre compartilhamento, informação sobre não consentir, revogação.
- Confirmação e acesso: formato simplificado imediato ou declaração completa em até 15 dias (art. 19).
- Revisão de decisões automatizadas (art. 20): a lei não exige mais que a revisão seja feita por pessoa natural.

> **Pegadinha:** A portabilidade não inclui dados já anonimizados.

☐ 3.7 Poder público (arts. 23 a 32)

- Tratamento para finalidade pública e execução de competências legais; dever de informar e indicar encarregado.
- Empresas públicas e sociedades de economia mista em concorrência seguem as regras do setor privado (art. 24).
- Transferência a entes privados é vedada, salvo execução descentralizada, dados públicos, previsão legal/contrato/convênio, ou prevenção de fraude (art. 26, §1º).
- A ANPD pode pedir relatório de impacto e enviar informe com medidas a órgão público infrator (arts. 31 e 32).

> **Pegadinha:** Órgão público não recebe multa da ANPD (art. 52, §3º).

☐ 3.8 Transferência internacional (arts. 33 a 36)

- Permitida para país com proteção adequada, com garantias (cláusulas específicas, cláusulas-padrão, normas corporativas globais, selos), cooperação jurídica, proteção da vida, autorização da ANPD, consentimento específico e em destaque, entre outras.
- Resolução CD/ANPD nº 19/2024: regulamento de transferência internacional e cláusulas-padrão contratuais.

> **Pegadinha:** As cláusulas-padrão aprovadas pela ANPD devem ser adotadas sem alteração do seu conteúdo.

☐ 3.9 Agentes, encarregado e responsabilidade (arts. 37 a 45)

- Controlador E operador mantêm registro das operações (art. 37).
- Encarregado: identidade e contato divulgados publicamente, de preferência no site (art. 41).
- Responsabilidade (art. 42): o operador responde solidariamente se descumprir a lei ou as instruções lícitas do controlador; controladores diretamente envolvidos respondem solidariamente.
- O juiz pode inverter o ônus da prova (verossimilhança, hipossuficiência ou prova excessivamente onerosa).
- Excludentes (art. 43): não tratou; não violou a lei; culpa exclusiva do titular ou de terceiro.

> **Pegadinha:** Relação de consumo: aplica-se o CDC (art. 45).

☐ 3.10 Segurança, incidentes e boas práticas (arts. 46 a 51)

- Medidas de segurança desde a concepção do produto até a execução (privacy by design, art. 46, §2º).
- Incidente com risco ou dano relevante: comunicar à ANPD e ao titular (art. 48).
- Resolução CD/ANPD nº 15/2024: prazo de 3 dias úteis; registro do incidente por no mínimo 5 anos.
- Programas de governança em privacidade (art. 50).

> **Pegadinha:** Nem todo incidente precisa ser comunicado. Só os que podem gerar risco ou dano relevante. Mas todos entram no registro.

☐ 3.11 Sanções (arts. 52 a 54)

- Advertência; multa simples (até 2% do faturamento no Brasil, limitada a R$ 50 milhões por infração); multa diária; publicização; bloqueio; eliminação; suspensão parcial do banco de dados; suspensão da atividade; proibição parcial ou total.
- Suspensões: até 6 meses, prorrogáveis por igual período.
- As três sanções mais graves só depois de aplicada ao menos uma dentre multa simples, multa diária, publicização, bloqueio ou eliminação no mesmo caso (§6º).
- Resolução CD/ANPD nº 4/2023: dosimetria; infrações leves, médias e graves.

> **Pegadinha:** O limite de R$ 50 milhões vale por infração, não por ano.

☐ 3.12 Consentimento em detalhe (arts. 8º e 9º)

- Consentimento nulo se as informações forem enganosas, abusivas ou não apresentadas previamente com transparência (art. 9º, §1º).
- Mudança de finalidade incompatível: informar antes, e o titular pode revogar (art. 9º, §2º).
- Tratamento como condição para produto ou serviço: informar com destaque (art. 9º, §3º).
- Compartilhar com outros controladores exige consentimento específico, salvo dispensa (art. 7º, §5º).

> **Pegadinha:** Consentimento por escrito exige cláusula destacada das demais cláusulas contratuais.

CAPÍTULO 4 · 31 QUESTÕES NO CADERNO

ANPD: estrutura e regulamentos

Conteúdo que diferencia o candidato da ANPD. Estude as resoluções do Conselho Diretor e a nova lei da agência.

☐ 4.1 Natureza e estrutura (LGPD arts. 55-A a 55-L; Lei 15.352/2026)

- Lei 15.352/2026 (conversão da MP 1.317/2025) transformou a ANPD em Agência Nacional de Proteção de Dados, com natureza de agência reguladora, e criou 200 cargos de Especialista em Regulação de Proteção de Dados.
- Estrutura (art. 55-C): Conselho Diretor (órgão máximo), CNPD, Corregedoria, Ouvidoria, assessoramento jurídico e unidades especializadas.
- Conselho Diretor na LGPD: 5 diretores, incluindo o Diretor-Presidente, nomeados pelo Presidente da República após aprovação do Senado, mandato de 4 anos.
- CNPD: 23 representantes; mandato de 2 anos, permitida uma recondução; função não remunerada.

> **Pegadinha:** Confira no edital se a Lei 15.352/2026 alterou mandatos e composição. Use o texto consolidado do Planalto.

☐ 4.2 Competências (art. 55-J e 55-K)

- Zelar pela proteção de dados, editar regulamentos, fiscalizar e aplicar sanções, elaborar diretrizes da Política Nacional.
- Apreciar petições de titulares contra controladores, depois de reclamação não resolvida no prazo.
- Sanções da LGPD: competência exclusiva da ANPD (art. 55-K).
- Mínima intervenção ao impor condicionantes a agentes privados (art. 55-J, §1º).

> **Pegadinha:** O titular precisa comprovar que reclamou antes ao controlador.

☐ 4.3 Fiscalização e processo sancionador (Res. CD/ANPD 1/2021)

- Fiscalização em atividades de monitoramento, orientação, prevenção e repressão.
- Atuação responsiva: medidas orientativas e preventivas antes da repressão, quando cabível.
- Processo administrativo sancionador com contraditório e ampla defesa.

> **Pegadinha:** A ANPD não começa sempre pela multa. O modelo é responsivo.

☐ 4.4 Agentes de pequeno porte (Res. CD/ANPD 2/2022)

- Inclui microempresas, EPPs, startups, pessoas jurídicas sem fins lucrativos, pessoas naturais e entes despersonalizados.
- Excluídos dos benefícios: quem faz tratamento de alto risco, quem supera os limites de receita ou integra grupo que os supera.
- Alto risco: critério geral (larga escala ou afetar significativamente direitos) + um específico (tecnologia emergente, vigilância de áreas públicas, decisão automatizada, dados sensíveis ou de crianças, adolescentes e idosos).
- Benefícios: dispensa de encarregado (com canal de comunicação), registro simplificado, prazos em dobro, política de segurança simplificada.

> **Pegadinha:** Dispensa de encarregado não dispensa o canal de comunicação com o titular.

☐ 4.5 Dosimetria (Res. CD/ANPD 4/2023)

- Infrações classificadas em leves, médias e graves.
- Multa calculada a partir de alíquota sobre o faturamento, com agravantes e atenuantes.
- Atenuantes: cooperação, medidas corretivas, programa de governança. Agravantes: reincidência, descumprimento de medidas preventivas.

> **Pegadinha:** Grave inclui obstrução da fiscalização e tratamento em larga escala com dano relevante.

☐ 4.6 Incidentes de segurança (Res. CD/ANPD 15/2024)

- Comunicação à ANPD e aos titulares em 3 dias úteis do conhecimento do incidente.
- Agentes de pequeno porte: prazo em dobro.
- Registro de todos os incidentes por no mínimo 5 anos, mesmo os não comunicados.

> **Pegadinha:** O prazo conta do conhecimento de que o incidente afetou dados pessoais.

☐ 4.7 Encarregado (Res. CD/ANPD 18/2024)

- Pode ser pessoa natural (interna ou externa) ou pessoa jurídica.
- Não exige certificação ou inscrição em entidade de classe.
- Deve se comunicar em português e evitar conflito de interesse.
- Para o operador, indicar encarregado é boa prática, não obrigação.

> **Pegadinha:** Acumular funções é possível, desde que não haja conflito de interesse.

☐ 4.8 Transferência internacional (Res. CD/ANPD 19/2024) e agenda regulatória

- Cláusulas-padrão contratuais aprovadas pela ANPD, adotadas sem alteração.
- Agenda regulatória: instrumento de planejamento das normas da agência (inclui temas como IA, biometria e dados de crianças).
- Sandbox regulatório de IA e privacidade.

> **Pegadinha:** Consulte a agenda regulatória vigente em gov.br/anpd antes da prova.

☐ 4.9 Normas de 2025–2026: Res. 30/2025, 31/2025 e 32/2026

- Res. CD/ANPD 30/2025: Mapa de Temas Prioritários 2026–2027, com foco em direitos dos titulares, crianças e adolescentes, setor público e inteligência artificial.
- Res. CD/ANPD 31/2025: atualiza a Agenda Regulatória 2025–2026 (relatório de impacto, biometria e reconhecimento facial, cookies, decisões automatizadas, regras derivadas do ECA Digital).
- Res. CD/ANPD 32/2026 (26/01/2026): reconhece a União Europeia, além de Islândia, Liechtenstein e Noruega, como destino com proteção adequada. A decisão é reavaliada em 4 anos.
- A adequação não impede o uso dos demais mecanismos de transferência (cláusulas-padrão, normas corporativas globais).

> **Pegadinha:** Mapa de temas prioritários orienta a FISCALIZAÇÃO; agenda regulatória orienta a edição de NORMAS.

☐ 4.10 Decretos do ECA Digital e da nova agência

- Decreto 12.622/2025: atribui à ANPD a competência para zelar pela aplicação do ECA Digital.
- Decreto 12.880/2026: regulamenta a implementação do ECA Digital (vigência em 17/03/2026).
- Decreto 12.881/2026: nova estrutura da Agência Nacional de Proteção de Dados após a Lei 15.352/2026.

> **Pegadinha:** Lei 15.352/2026 converteu a MP 1.317/2025. Não confunda com a Lei 15.211/2025, que é o ECA Digital.

CAPÍTULO 5 · 18 QUESTÕES NO CADERNO

ECA Digital, Marco Civil e LAI

Leis conexas à proteção de dados. O ECA Digital entrou no escopo da ANPD em 2026.

☐ 5.1 ECA Digital (Lei 15.211/2025)

- Aplica-se a produtos e serviços de TI direcionados a crianças e adolescentes ou de acesso provável por eles.
- Exige mecanismos confiáveis de verificação de idade; autodeclaração não basta.
- Proíbe caixas de recompensa (loot boxes) em jogos para esse público.
- Ferramentas de supervisão parental e configurações protetivas por padrão.
- A ANPD regulamenta e fiscaliza; vigência a partir de março de 2026.
- Contas de crianças e adolescentes de até 16 anos em redes sociais devem estar vinculadas à conta de um responsável legal.
- Vedado o perfilamento para publicidade comercial direcionada a crianças e adolescentes.
- Lojas de aplicativos e sistemas operacionais também verificam idade ou faixa etária (art. 12).
- Sanções (art. 35): de advertência a suspensão de atividades, com multa de até R$ 50 milhões por infração.
- As obrigações se somam às da LGPD; uma lei não substitui a outra.

> **Pegadinha:** Leia o texto integral no Planalto. É norma nova, com grande chance de cobrança.

☐ 5.2 Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014)

- Registros de conexão: 1 ano (provedor de conexão).
- Registros de acesso a aplicações: 6 meses (provedor de aplicação com fins econômicos).
- Neutralidade de rede (art. 9º).
- Dados pessoais só a terceiros com consentimento livre, expresso e informado, ou nas hipóteses legais (art. 7º).
- STF (2025): art. 19 declarado parcialmente inconstitucional, ampliando a responsabilidade de plataformas.

> **Pegadinha:** Conexão = 1 ano. Aplicação = 6 meses.

☐ 5.3 Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011)

- Resposta em até 20 dias, prorrogáveis por mais 10.
- Informações pessoais: acesso restrito por até 100 anos.
- Classificação: ultrassecreta 25 anos, secreta 15, reservada 5.
- Convivência com a LGPD: transparência como regra, proteção da intimidade como limite.

> **Pegadinha:** A LGPD não revogou a LAI. As duas se complementam.

CAPÍTULO 6 · 20 QUESTÕES NO CADERNO

Regulação e agências reguladoras

Padrão das provas de agências reguladoras: Lei 13.848/2019, AIR e teorias da regulação.

☐ 6.1 Lei das Agências (Lei 13.848/2019)

- Natureza especial: ausência de tutela ou subordinação, autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira, mandato fixo dos dirigentes.
- Consulta pública de minutas: prazo mínimo de 45 dias, salvo urgência.
- Agenda regulatória alinhada ao plano estratégico; plano de gestão anual.
- Controle externo: Congresso Nacional com auxílio do TCU.
- Ouvidor: mandato de 3 anos, vedada recondução.

> **Pegadinha:** Autonomia não exclui controle externo nem controle judicial.

☐ 6.2 AIR e ARR (Decreto 10.411/2020)

- AIR antecede a edição ou alteração de atos normativos de interesse geral.
- Dispensas: urgência, baixo impacto, atos que só repetem norma superior, atualização periódica, revogação de normas obsoletas.
- ARR: avaliação dos efeitos do ato normativo em relação aos objetivos pretendidos.

> **Pegadinha:** AIR dispensada exige nota técnica fundamentada.

☐ 6.3 Teorias da regulação

- Interesse público: corrigir falhas de mercado.
- Captura (Stigler, Escola de Chicago): a regulação é adquirida pela indústria e desenhada em seu benefício.
- Regulação responsiva (Ayres e Braithwaite): pirâmide que vai da persuasão à sanção.
- Escolha pública: reguladores também buscam interesses próprios.

> **Pegadinha:** Stigler = captura. Ayres e Braithwaite = pirâmide responsiva.

☐ 6.4 Falhas de mercado e instrumentos

- Externalidades, bens públicos, poder de mercado (monopólio natural: subaditividade de custos), assimetria de informação (seleção adversa e risco moral).
- Instrumentos: comando e controle, incentivos, autorregulação, corregulação, sandbox (LC 182/2021).

> **Pegadinha:** Dados pessoais geram assimetria de informação entre titular e controlador.

CAPÍTULO 7 · 19 QUESTÕES NO CADERNO

Segurança da informação, dados e IA

Cobrança conceitual: segurança, criptografia, anonimização, governança de dados e IA.

☐ 7.1 Segurança da informação

- Tríade CID: confidencialidade, integridade, disponibilidade.
- ISO/IEC 27001 (SGSI), 27002 (controles), 27701 (extensão para privacidade).
- MFA: fatores de categorias diferentes (saber, ter, ser).
- Backup 3-2-1: 3 cópias, 2 mídias, 1 fora do local.

> **Pegadinha:** Duas senhas não são MFA: é o mesmo fator.

☐ 7.2 Criptografia e hash

- Simétrica: mesma chave (AES). Assimétrica: par de chaves (RSA).
- Assinatura digital: assina com a chave privada, verifica com a pública.
- Hash (SHA-256): função de mão única, não é criptografia reversível.

> **Pegadinha:** Hash de dado com pouca variação (CPF) pode ser revertido por força bruta. Não equivale a anonimizar.

☐ 7.3 Anonimização e privacidade desde a concepção

- Técnicas: supressão, generalização, k-anonimato, privacidade diferencial.
- Pseudonimização ainda é dado pessoal.
- Privacy by design e by default (Cavoukian).

> **Pegadinha:** k-anonimato: cada registro igual a pelo menos k-1 outros nos quase-identificadores.

☐ 7.4 IA e ameaças

- PL 2338/2023 (versão do Senado): ANPD coordena o Sistema Nacional de Regulação e Governança de IA (SIA).
- Ameaças: ransomware, phishing, SQL injection, engenharia social.
- Decisões automatizadas e vieses: ligação com o art. 20 da LGPD.

> **Pegadinha:** Acompanhe a tramitação do PL 2338/2023 na Câmara.

CAPÍTULO 8 · 17 QUESTÕES NO CADERNO

Direito Administrativo

Lei 9.784/1999 é a mais cobrada em agências. Some atos, poderes, organização e Lei 14.133.

☐ 8.1 Processo administrativo (Lei 9.784/1999)

- Recurso: 10 dias; a autoridade pode reconsiderar em 5 dias; no máximo 3 instâncias.
- Indelegáveis: atos normativos, decisão de recursos, competência exclusiva.
- Decadência para anular atos favoráveis: 5 anos, salvo má-fé.
- Motivação obrigatória nos atos que negam, limitam ou afetam direitos (art. 50).

> **Pegadinha:** Recurso não tem efeito suspensivo, como regra.

☐ 8.2 Atos administrativos

- Elementos: competência, finalidade, forma, motivo, objeto.
- Atributos: presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade, tipicidade.
- Anulação (ilegalidade): Administração ou Judiciário. Revogação (conveniência): só a Administração.

> **Pegadinha:** O Judiciário não revoga ato de outro Poder no exercício da função jurisdicional.

☐ 8.3 Organização e poderes

- Autarquia: pessoa jurídica de direito público criada por lei específica.
- Poder de polícia: limita direitos em favor do interesse público; a fiscalização da ANPD é exemplo.
- Responsabilidade civil objetiva do Estado (art. 37, §6º, CF), com regresso por dolo ou culpa.

> **Pegadinha:** Agência reguladora é autarquia em regime especial.

☐ 8.4 Licitações (Lei 14.133/2021)

- Modalidades: pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo.
- Tomada de preços e convite foram extintos.
- Contratação direta: dispensa e inexigibilidade.

> **Pegadinha:** Diálogo competitivo é a modalidade nova.

CAPÍTULO 9 · 11 QUESTÕES NO CADERNO

Direito Constitucional

Foco em direitos fundamentais e na proteção de dados como direito fundamental.

☐ 9.1 Proteção de dados na Constituição

- EC 115/2022: art. 5º, LXXIX (direito à proteção de dados, inclusive nos meios digitais).
- Art. 21, XXVI: compete à União organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados.
- Art. 22, XXX: competência privativa da União para legislar sobre o tema.
- STF, ADI 6387 (2020): direito fundamental autônomo à proteção de dados.

> **Pegadinha:** Legislar sobre proteção de dados é privativo da União, não concorrente.

☐ 9.2 Direitos fundamentais e remédios

- Sigilo de dados e comunicações (art. 5º, XII).
- Habeas data: conhecer e retificar informações em bancos de dados governamentais ou de caráter público.
- Eficácia horizontal: direitos fundamentais valem entre particulares.

> **Pegadinha:** Habeas data não serve para pedir cópia de processo administrativo.

☐ 9.3 Administração Pública (art. 37)

- Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
- Responsabilidade objetiva do Estado (§6º).

> **Pegadinha:** Eficiência entrou pela EC 19/1998.

CAPÍTULO 10 · 9 QUESTÕES NO CADERNO

Ética, integridade e servidor público

Geralmente 3 a 5 questões. Decoreba de prazos e sanções.

☐ 10.1 Código de Ética (Decreto 1.171/1994) e conflito de interesses

- A pena aplicável pela Comissão de Ética é a censura.
- Lei 12.813/2013: quarentena de 6 meses após deixar o cargo.

> **Pegadinha:** Comissão de Ética não demite.

☐ 10.2 Lei 8.112/1990 e improbidade

- Posse em 30 dias da publicação; exercício em 15 dias da posse.
- Lei 8.429/1992 com a Lei 14.230/2021: improbidade exige dolo.
- Lei 12.846/2013: responsabilidade objetiva da pessoa jurídica por atos contra a Administração.

> **Pegadinha:** Após 2021 não existe improbidade culposa.

CAPÍTULO 11 · 12 QUESTÕES NO CADERNO

Língua Portuguesa

Peso alto na parte geral. Treine com textos jurídicos e regulatórios.

☐ 11.1 Concordância verbal e nominal

- Haver (existir) e fazer (tempo) são impessoais: “houve problemas”, “faz dois anos”.
- Sujeito posposto concorda normalmente: “Chegaram os relatórios”.

> **Pegadinha:** “Haviam muitos processos” está errado.

☐ 11.2 Crase e regência

- Crase = preposição a + artigo a: “entregue à diretora”.
- Assistir (ver) pede preposição: “assistiu ao julgamento”.
- Implicar (acarretar) é transitivo direto: “implicou sanções”.

> **Pegadinha:** Não há crase antes de verbo nem de palavra masculina.

☐ 11.3 Pontuação e coesão

- Não se separa sujeito de verbo por vírgula.
- Pronome “cujo” não aceita artigo depois: “cujos titulares”.
- Conectivos: “contudo” (oposição), “portanto” (conclusão), “porquanto” (causa).

> **Pegadinha:** Questão de reescrita: verifique se o sentido e a correção se mantêm.

☐ 11.4 Interpretação de textos

- Distinga o que o texto afirma do que você infere.
- Palavras extremas (sempre, nunca, apenas) costumam tornar o item errado.

> **Pegadinha:** Cebraspe adora trocar “pode” por “deve”.

CAPÍTULO 12 · 9 QUESTÕES NO CADERNO

Língua Inglesa

Textos técnicos sobre privacidade, regulação e tecnologia. Foque em vocabulário e falsos cognatos.

☐ 12.1 Vocabulário de privacidade e regulação

- Breach (violação/vazamento), enforcement (aplicação da lei), compliance (conformidade), data subject (titular), controller/processor.
- Whereas/while (contraste), thus/therefore (conclusão), although (concessão).

> **Pegadinha:** Data processor = operador, não "processador de dados" genérico.

☐ 12.2 Falsos cognatos

- Actually = na verdade. Eventually = finalmente. Pretend = fingir. Exquisite = refinado.
- Assume = supor. Attend = frequentar/comparecer.

> **Pegadinha:** "Currently" é que significa atualmente.

CAPÍTULO 13

Caderno de questões

210 questões organizadas por disciplina. Nas de certo/errado, julgue o item. Marque suas respostas na folha da página seguinte ao fim de cada bloco e confira no gabarito comentado.

LGPD (Lei 13.709/2018) · questões 1–64

1. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A LGPD aplica-se ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos.

( ) Certo ( ) Errado

2. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Considera-se dado pessoal sensível o dado referente à filiação a sindicato, quando vinculado a uma pessoa natural.

( ) Certo ( ) Errado

3. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O dado anonimizado é considerado dado pessoal para os fins da LGPD em qualquer hipótese.

( ) Certo ( ) Errado

4. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O legítimo interesse do controlador pode fundamentar o tratamento de dados pessoais sensíveis.

( ) Certo ( ) Errado

5. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A proteção do crédito figura entre as hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados pessoais.

( ) Certo ( ) Errado

6. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Cabe ao titular o ônus da prova de que o consentimento não foi obtido em conformidade com a LGPD.

( ) Certo ( ) Errado

7. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais são válidas desde que fornecidas por escrito.

( ) Certo ( ) Errado

8. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O consentimento pode ser revogado a qualquer momento, mediante manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado.

( ) Certo ( ) Errado

9. Estilo FGV · Múltipla escolha

Não constitui princípio da LGPD, previsto em seu art. 6º:

A) necessidade

B) prevenção

C) não discriminação

D) autodeterminação informativa

E) responsabilização e prestação de contas

10. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Pelo princípio da necessidade, o tratamento deve ser limitado ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com dados pertinentes, proporcionais e não excessivos.

( ) Certo ( ) Errado

11. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O princípio da adequação garante aos titulares consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento.

( ) Certo ( ) Errado

12. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A LGPD aplica-se ao tratamento realizado por empresa sediada no exterior quando a atividade tiver por objetivo a oferta de bens a indivíduos localizados no território nacional.

( ) Certo ( ) Errado

13. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular nele se encontre no momento da coleta.

( ) Certo ( ) Errado

14. Estilo FGV · Múltipla escolha

Sobre o tratamento de dados pessoais de crianças, é correto afirmar que:

A) exige consentimento de ambos os pais, em documento com firma reconhecida.

B) deve ser realizado com consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal.

C) é vedado em qualquer hipótese sem consentimento, inclusive para contatar os pais.

D) pode ser condicionado ao fornecimento de dados além do estritamente necessário para participação em jogos.

E) dispensa o melhor interesse quando houver consentimento.

15. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Segundo a ANPD, o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes pode se fundamentar nas hipóteses legais dos arts. 7º e 11 da LGPD, desde que observado e prevalecente o seu melhor interesse.

( ) Certo ( ) Errado

16. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A confirmação de existência ou o acesso a dados pessoais, quando providenciados por declaração clara e completa, devem ocorrer em até 15 dias contados do requerimento do titular.

( ) Certo ( ) Errado

17. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O direito à portabilidade abrange inclusive os dados já anonimizados pelo controlador.

( ) Certo ( ) Errado

18. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A LGPD exige que a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado seja realizada por pessoa natural.

( ) Certo ( ) Errado

19. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação ou quando não seguir as instruções lícitas do controlador.

( ) Certo ( ) Errado

20. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Os agentes de tratamento não serão responsabilizados quando provarem que o dano decorre de culpa exclusiva do titular ou de terceiro.

( ) Certo ( ) Errado

21. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O juiz pode inverter o ônus da prova a favor do titular quando for verossímil a alegação, houver hipossuficiência para a produção de prova ou a prova for excessivamente onerosa.

( ) Certo ( ) Errado

22. Estilo FGV · Múltipla escolha

A multa simples prevista na LGPD é de até:

A) 10% do faturamento global, sem limite em reais.

B) 2% do faturamento da pessoa jurídica, grupo ou conglomerado no Brasil no último exercício, excluídos os tributos, limitada a R$ 50 milhões por infração.

C) 2% do faturamento global, limitada a R$ 50 milhões por ano.

D) 4% do faturamento no Brasil, limitada a R$ 20 milhões por infração.

E) R$ 50 milhões fixos por infração, independentemente do faturamento.

23. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A multa simples pode ser aplicada pela ANPD a órgãos e entidades públicas que violem a LGPD.

( ) Certo ( ) Errado

24. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A suspensão parcial do funcionamento do banco de dados pode ser aplicada pelo período máximo de seis meses, prorrogável por igual período.

( ) Certo ( ) Errado

25. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

As sanções de suspensão do banco de dados, suspensão da atividade e proibição do tratamento só podem ser aplicadas depois de imposta, no mesmo caso, ao menos uma das sanções de multa simples, multa diária, publicização, bloqueio ou eliminação.

( ) Certo ( ) Errado

26. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A identidade e as informações de contato do encarregado devem ser divulgadas publicamente, de forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio eletrônico do controlador.

( ) Certo ( ) Errado

27. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Todo incidente de segurança, independentemente do risco, deve ser comunicado à ANPD e aos titulares.

( ) Certo ( ) Errado

28. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Após o término do tratamento, é autorizada a conservação dos dados para uso exclusivo do controlador, vedado o acesso por terceiro, desde que anonimizados.

( ) Certo ( ) Errado

29. Estilo IADES · Múltipla escolha

Empresas públicas e sociedades de economia mista que atuam em regime de concorrência, sujeitas ao art. 173 da Constituição, terão, para fins da LGPD:

A) o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito privado particulares.

B) o tratamento dispensado aos órgãos da administração direta em qualquer caso.

C) imunidade às sanções da ANPD.

D) dispensa de indicação de encarregado.

E) regime idêntico ao das autarquias.

30. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

É vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde o tratamento de dados de saúde para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade.

( ) Certo ( ) Errado

31. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

É dispensado o consentimento para dados tornados manifestamente públicos pelo titular, resguardados seus direitos e os princípios da LGPD.

( ) Certo ( ) Errado

32. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Pseudonimização é o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação a um indivíduo, senão pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro.

( ) Certo ( ) Errado

33. Estilo FGV · Múltipla escolha

Para dados pessoais sensíveis, sem consentimento do titular, a LGPD admite o tratamento para:

A) atender ao legítimo interesse do controlador.

B) proteção do crédito.

C) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos.

D) campanhas de marketing segmentado.

E) atender a pedido de parceiro comercial do controlador.

34. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A ANPD poderá determinar ao controlador que elabore relatório de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, referente a suas operações de tratamento.

( ) Certo ( ) Errado

35. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Somente o controlador deve manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizar.

( ) Certo ( ) Errado

36. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

É vedado ao Poder Público transferir a entidades privadas dados pessoais de suas bases, salvo, entre outras hipóteses, quando os dados forem acessíveis publicamente.

( ) Certo ( ) Errado

37. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A transferência internacional é permitida quando o titular fornecer consentimento específico e em destaque, com informação prévia sobre o caráter internacional da operação.

( ) Certo ( ) Errado

38. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A LGPD aplica-se apenas ao tratamento de dados pessoais realizado em meios digitais.

( ) Certo ( ) Errado

39. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

As violações de direitos do titular no âmbito das relações de consumo permanecem sujeitas às regras de responsabilidade da legislação pertinente.

( ) Certo ( ) Errado

40. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O encarregado é considerado agente de tratamento, ao lado do controlador e do operador.

( ) Certo ( ) Errado

41. Estilo IADES · Múltipla escolha

Uma universidade pública realiza estudo epidemiológico com dados de pacientes. Segundo a LGPD, o tratamento pode se basear na realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível:

A) a publicização dos nomes dos titulares.

B) a anonimização dos dados pessoais.

C) a transferência a entidades privadas.

D) a coleta sem informar a finalidade.

E) a dispensa dos princípios da lei.

42. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O tratamento de dados com base no legítimo interesse deve se limitar aos dados estritamente necessários para a finalidade pretendida.

( ) Certo ( ) Errado

43. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua disponibilização.

( ) Certo ( ) Errado

44. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O controlador que obteve consentimento e precisar compartilhar os dados com outros controladores deverá obter consentimento específico do titular para esse fim, ressalvadas as hipóteses de dispensa.

( ) Certo ( ) Errado

45. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Havendo mudança de finalidade incompatível com o consentimento original, o controlador deve informar previamente o titular, que poderá revogar o consentimento se discordar.

( ) Certo ( ) Errado

46. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Quando o tratamento for condição para o fornecimento de produto ou serviço, o titular deve ser informado com destaque sobre esse fato e sobre os meios para exercer seus direitos.

( ) Certo ( ) Errado

47. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O consentimento será considerado nulo se as informações fornecidas ao titular tiverem conteúdo enganoso ou abusivo.

( ) Certo ( ) Errado

48. Estilo FGV · Múltipla escolha

O término do tratamento de dados pessoais ocorre nas hipóteses abaixo, EXCETO:

A) verificação de que a finalidade foi alcançada.

B) fim do período de tratamento.

C) comunicação do titular revogando o consentimento, resguardado o interesse público.

D) determinação da ANPD quando houver violação à LGPD.

E) solicitação de terceiro interessado na eliminação dos dados.

49. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Os dados de criança coletados sem consentimento, para contatar os pais, podem ser repassados a terceiros desde que para fins de proteção da criança.

( ) Certo ( ) Errado

50. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

É vedada a comunicação ou o uso compartilhado de dados sensíveis de saúde com objetivo de obter vantagem econômica, salvo, entre outras, nas hipóteses de prestação de serviços de saúde e assistência farmacêutica em benefício dos titulares.

( ) Certo ( ) Errado

51. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O titular tem o direito de peticionar em relação aos seus dados contra o controlador perante a ANPD.

( ) Certo ( ) Errado

52. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O atendimento aos requerimentos do titular pode ser cobrado, desde que o valor seja informado previamente.

( ) Certo ( ) Errado

53. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Quando o tratamento tiver origem no consentimento ou em contrato, o titular pode solicitar cópia eletrônica integral de seus dados, em formato que permita sua utilização subsequente.

( ) Certo ( ) Errado

54. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O controlador deve fornecer, sempre que solicitado, informações claras sobre os critérios e procedimentos da decisão automatizada, observados os segredos comercial e industrial.

( ) Certo ( ) Errado

55. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Os serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, têm o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito público.

( ) Certo ( ) Errado

56. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O tratamento é irregular quando não fornece a segurança que o titular dele pode esperar, considerados o modo de realização, o resultado, os riscos esperados e as técnicas disponíveis à época.

( ) Certo ( ) Errado

57. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O dever de garantir a segurança da informação cessa com o término do tratamento.

( ) Certo ( ) Errado

58. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A comunicação de incidente deve mencionar, no mínimo, a natureza dos dados afetados, os titulares envolvidos, os riscos e as medidas adotadas para reverter ou mitigar os efeitos.

( ) Certo ( ) Errado

59. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Diante de incidente, a ANPD pode determinar ao controlador a ampla divulgação do fato em meios de comunicação.

( ) Certo ( ) Errado

60. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

As sanções da LGPD substituem as sanções administrativas, civis ou penais do Código de Defesa do Consumidor.

( ) Certo ( ) Errado

61. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Pessoa jurídica pode ser titular de dados pessoais segundo a LGPD.

( ) Certo ( ) Errado

62. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Para a LGPD, órgão de pesquisa pode ser pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos.

( ) Certo ( ) Errado

63. Estilo IADES · Múltipla escolha

Uma empresa usa dados de navegação para oferecer produtos semelhantes aos que o cliente comprou, sem pedir consentimento. A base legal mais adequada, observados os requisitos legais, é:

A) proteção do crédito

B) legítimo interesse do controlador

C) tutela da saúde

D) cumprimento de obrigação legal

E) exercício regular de direitos em processo arbitral

64. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A ANPD pode dispor sobre padrões de interoperabilidade para fins de portabilidade e sobre o tempo de guarda dos registros.

( ) Certo ( ) Errado

ANPD: estrutura e regulamentos · questões 65–95

65. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Conforme o Regulamento de Comunicação de Incidente de Segurança, a comunicação à ANPD deve ocorrer em três dias úteis, contados do conhecimento pelo controlador de que o incidente afetou dados pessoais.

( ) Certo ( ) Errado

66. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O controlador deve manter registro de incidentes de segurança, inclusive dos não comunicados à ANPD, pelo prazo mínimo de cinco anos.

( ) Certo ( ) Errado

67. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Agentes de tratamento de pequeno porte não são obrigados a indicar encarregado, mas devem disponibilizar canal de comunicação com o titular.

( ) Certo ( ) Errado

68. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Agentes de pequeno porte que realizem tratamento de alto risco fazem jus a todas as flexibilizações do regulamento.

( ) Certo ( ) Errado

69. Estilo FGV · Múltipla escolha

Para a Res. CD/ANPD 2/2022, o tratamento de alto risco exige:

A) apenas o uso de dados sensíveis.

B) ao menos um critério geral e ao menos um critério específico.

C) dois critérios gerais cumulativos.

D) faturamento acima de R$ 4,8 milhões.

E) decisão prévia do Conselho Diretor.

70. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Os agentes de tratamento de pequeno porte têm prazo em dobro para atender às solicitações dos titulares.

( ) Certo ( ) Errado

71. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O Regulamento de Dosimetria classifica as infrações em leves, médias e graves.

( ) Certo ( ) Errado

72. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Segundo o regulamento do encarregado, ele pode ser pessoa natural, interna ou externa à organização, ou pessoa jurídica.

( ) Certo ( ) Errado

73. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Exige-se do encarregado inscrição em entidade de classe ou certificação profissional específica.

( ) Certo ( ) Errado

74. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

As cláusulas-padrão contratuais aprovadas pela ANPD podem ser livremente alteradas pelas partes, desde que mantida a finalidade da transferência.

( ) Certo ( ) Errado

75. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A aplicação das sanções previstas na LGPD compete exclusivamente à ANPD.

( ) Certo ( ) Errado

76. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade (CNPD) integra a estrutura da ANPD.

( ) Certo ( ) Errado

77. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A participação no CNPD é remunerada, por se tratar de prestação de serviço público relevante.

( ) Certo ( ) Errado

78. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Compete à ANPD apreciar petições de titular contra controlador depois de comprovada a apresentação de reclamação ao controlador não solucionada no prazo regulamentar.

( ) Certo ( ) Errado

79. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A Lei 15.352/2026 transformou a ANPD em agência reguladora e reforçou seu papel na regulamentação do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente.

( ) Certo ( ) Errado

80. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Na imposição de condicionantes administrativas ao tratamento de dados por agente privado, a ANPD deve observar a exigência de mínima intervenção.

( ) Certo ( ) Errado

81. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Pelo Regulamento de Fiscalização, a atuação da ANPD se restringe à aplicação de sanções, sem atividades de orientação ou prevenção.

( ) Certo ( ) Errado

82. Estilo IADES · Múltipla escolha

Na LGPD, os membros do Conselho Diretor da ANPD são:

A) eleitos pelo CNPD para mandato de 2 anos.

B) escolhidos pelo Presidente da República e nomeados após aprovação do Senado Federal.

C) indicados pelo Ministro da Justiça, sem sabatina.

D) servidores de carreira escolhidos por concurso interno.

E) nomeados pelo Congresso Nacional.

83. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A ANPD reconheceu a União Europeia como destino com nível adequado de proteção de dados para fins de transferência internacional.

( ) Certo ( ) Errado

84. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Com a decisão de adequação da União Europeia, ficou vedado o uso de cláusulas-padrão contratuais para transferências ao bloco.

( ) Certo ( ) Errado

85. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A decisão de adequação da União Europeia será reavaliada em quatro anos, com monitoramento contínuo pela ANPD.

( ) Certo ( ) Errado

86. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O Decreto 12.622/2025 atribuiu à ANPD a competência para zelar pela aplicação do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente.

( ) Certo ( ) Errado

87. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O Mapa de Temas Prioritários 2026–2027 da ANPD inclui, entre seus focos, crianças e adolescentes e inteligência artificial.

( ) Certo ( ) Errado

88. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A agenda regulatória da ANPD é o instrumento que define as prioridades de fiscalização, enquanto o mapa de temas prioritários define as normas a editar.

( ) Certo ( ) Errado

89. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Agentes de tratamento de pequeno porte têm prazo em dobro para comunicar incidentes de segurança à ANPD.

( ) Certo ( ) Errado

90. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Pelo regulamento do encarregado, a indicação de encarregado pelo operador é obrigatória.

( ) Certo ( ) Errado

91. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Startups podem ser enquadradas como agentes de tratamento de pequeno porte.

( ) Certo ( ) Errado

92. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Agentes de pequeno porte estão dispensados de manter qualquer registro das operações de tratamento.

( ) Certo ( ) Errado

93. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A ANPD e os órgãos reguladores setoriais devem coordenar suas atividades nas esferas de atuação correspondentes.

( ) Certo ( ) Errado

94. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Os membros do Conselho Diretor da ANPD só perdem o cargo por renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou demissão decorrente de processo administrativo disciplinar.

( ) Certo ( ) Errado

95. Estilo FGV · Múltipla escolha

Uma rede de academias usa reconhecimento facial na catraca. Para a Res. CD/ANPD 2/2022, esse tratamento tende a ser de alto risco porque:

A) toda academia é empresa de grande porte.

B) envolve dado biométrico (sensível) e pode afetar significativamente direitos, combinando critério geral e específico.

C) biometria nunca pode ser tratada no Brasil.

D) a ANPD proíbe catracas eletrônicas.

E) o tratamento é feito por operador.

ECA Digital, Marco Civil e LAI · questões 96–113

96. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Na provisão de conexão à internet, o administrador de sistema autônomo deve manter os registros de conexão pelo prazo de um ano.

( ) Certo ( ) Errado

97. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O provedor de aplicações constituído como pessoa jurídica com fins econômicos deve manter os registros de acesso a aplicações pelo prazo de um ano.

( ) Certo ( ) Errado

98. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Pela LAI, o pedido de acesso à informação não disponível de imediato deve ser respondido em até 20 dias, prorrogáveis por mais 10 mediante justificativa.

( ) Certo ( ) Errado

99. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

As informações pessoais relativas à intimidade terão acesso restrito pelo prazo máximo de 100 anos, independentemente de classificação de sigilo.

( ) Certo ( ) Errado

100. Estilo FGV · Múltipla escolha

Os prazos máximos de restrição de acesso das informações ultrassecreta, secreta e reservada são, respectivamente:

A) 50, 25 e 10 anos

B) 25, 15 e 5 anos

C) 20, 10 e 5 anos

D) 25, 10 e 5 anos

E) 15, 10 e 5 anos

101. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O ECA Digital aplica-se a produtos e serviços de tecnologia da informação direcionados a crianças e adolescentes ou de acesso provável por eles.

( ) Certo ( ) Errado

102. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O ECA Digital admite a autodeclaração de idade como mecanismo suficiente de verificação etária.

( ) Certo ( ) Errado

103. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O ECA Digital proíbe caixas de recompensa (loot boxes) em jogos eletrônicos direcionados a crianças e adolescentes ou de acesso provável por eles.

( ) Certo ( ) Errado

104. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O Marco Civil assegura o não fornecimento a terceiros de dados pessoais, inclusive registros de conexão, salvo consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses legais.

( ) Certo ( ) Errado

105. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O responsável pela transmissão tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino.

( ) Certo ( ) Errado

106. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Pelo ECA Digital, as contas de crianças e adolescentes de até 16 anos em redes sociais devem estar vinculadas à conta de um responsável legal.

( ) Certo ( ) Errado

107. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O ECA Digital exige que produtos e serviços adotem, por padrão, a configuração no nível mais alto de proteção para crianças e adolescentes.

( ) Certo ( ) Errado

108. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O ECA Digital permite o perfilamento de crianças para publicidade comercial direcionada, desde que haja consentimento dos pais.

( ) Certo ( ) Errado

109. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

As obrigações do ECA Digital substituem as da LGPD quanto aos dados de crianças e adolescentes.

( ) Certo ( ) Errado

110. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

As sanções do ECA Digital incluem multa de até R$ 50 milhões por infração.

( ) Certo ( ) Errado

111. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Na provisão de conexão à internet, é vedado guardar os registros de acesso a aplicações de internet.

( ) Certo ( ) Errado

112. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Pela LAI, o serviço de busca e fornecimento de informação é gratuito, podendo ser cobrado apenas o custo de reprodução de documentos.

( ) Certo ( ) Errado

113. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O pedido de acesso à informação deve indicar os motivos da solicitação.

( ) Certo ( ) Errado

Regulação e agências reguladoras · questões 114–133

114. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A natureza especial das agências reguladoras é caracterizada pela ausência de tutela ou subordinação hierárquica, pela autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira e pela investidura a termo de seus dirigentes.

( ) Certo ( ) Errado

115. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A adoção de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos, consumidores ou usuários será, nos termos de regulamento, precedida de análise de impacto regulatório.

( ) Certo ( ) Errado

116. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

As minutas de atos normativos das agências devem ser submetidas a consulta pública por, no mínimo, 30 dias.

( ) Certo ( ) Errado

117. Estilo FGV · Múltipla escolha

A teoria segundo a qual a regulação é adquirida pela indústria e concebida principalmente em seu benefício é associada a:

A) Keynes, teoria do interesse público.

B) Stigler, teoria da captura.

C) Ayres e Braithwaite, regulação responsiva.

D) Coase, custos de transação.

E) Pigou, tributação corretiva.

118. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Seleção adversa e risco moral são problemas decorrentes da assimetria de informação.

( ) Certo ( ) Errado

119. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Na regulação responsiva, a pirâmide de enforcement começa por medidas persuasivas na base e escala para sanções mais severas conforme a resposta do regulado.

( ) Certo ( ) Errado

120. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A AIR pode ser dispensada, entre outras hipóteses, em caso de urgência e de ato normativo de baixo impacto.

( ) Certo ( ) Errado

121. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A agenda regulatória é o instrumento de planejamento da atividade normativa da agência e deve estar alinhada ao plano estratégico.

( ) Certo ( ) Errado

122. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O ouvidor de agência reguladora tem mandato de três anos, vedada a recondução.

( ) Certo ( ) Errado

123. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O controle externo das agências reguladoras é exercido pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União.

( ) Certo ( ) Errado

124. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O monopólio natural ocorre quando há subaditividade de custos, de modo que uma única empresa atende o mercado a custo menor do que várias.

( ) Certo ( ) Errado

125. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A avaliação de resultado regulatório é feita antes da edição do ato normativo, para comparar alternativas de intervenção.

( ) Certo ( ) Errado

126. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

As agências reguladoras devem elaborar relatório anual de atividades, encaminhado ao ministro da área, ao Senado, à Câmara e ao TCU.

( ) Certo ( ) Errado

127. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O plano estratégico das agências reguladoras abrange período de quatro anos.

( ) Certo ( ) Errado

128. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O processo de decisão das agências reguladoras referente à regulação tem caráter colegiado.

( ) Certo ( ) Errado

129. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

As reuniões deliberativas do conselho diretor das agências são sigilosas, para proteger a independência dos dirigentes.

( ) Certo ( ) Errado

130. Estilo FGV · Múltipla escolha

Bem cujo consumo por um indivíduo não reduz sua disponibilidade para os demais e do qual é difícil excluir quem não paga é denominado:

A) bem de Giffen

B) bem público

C) bem inferior

D) bem de clube

E) bem posicional

131. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Externalidade negativa é o custo imposto a terceiros que não é refletido no preço da transação.

( ) Certo ( ) Errado

132. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Na regulação por preço-teto (price cap), a empresa retém ganhos de produtividade obtidos durante o período, o que incentiva a eficiência.

( ) Certo ( ) Errado

133. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Para promover a concorrência, as agências reguladoras e o CADE devem atuar em estreita cooperação.

( ) Certo ( ) Errado

Segurança da informação, dados e IA · questões 134–152

134. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O SHA-256 é algoritmo de criptografia simétrica que permite recuperar o dado original com a chave correta.

( ) Certo ( ) Errado

135. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Na assinatura digital, o remetente assina com sua chave privada e o destinatário verifica com a chave pública do remetente.

( ) Certo ( ) Errado

136. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A ISO/IEC 27701 estende a 27001 e a 27002 para a gestão da privacidade da informação.

( ) Certo ( ) Errado

137. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A autenticação com duas senhas distintas caracteriza autenticação multifator.

( ) Certo ( ) Errado

138. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

No k-anonimato, cada registro é indistinguível de pelo menos k−1 outros quanto aos quase-identificadores.

( ) Certo ( ) Errado

139. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

As medidas de segurança da LGPD devem ser observadas desde a fase de concepção do produto ou serviço até a sua execução.

( ) Certo ( ) Errado

140. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A aplicação de hash sobre o CPF garante a anonimização do dado, pois a função é irreversível.

( ) Certo ( ) Errado

141. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A estratégia de backup 3-2-1 prevê três cópias dos dados, em duas mídias diferentes, com uma cópia fora do local.

( ) Certo ( ) Errado

142. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Na versão aprovada pelo Senado Federal, o PL 2338/2023 atribui à ANPD a coordenação do Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial.

( ) Certo ( ) Errado

143. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A injeção de SQL explora a inserção de comandos maliciosos em entradas não validadas de uma aplicação.

( ) Certo ( ) Errado

144. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Phishing é ataque de engenharia social que induz a vítima a fornecer informações sensíveis por meio de mensagens fraudulentas.

( ) Certo ( ) Errado

145. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A criptografia simétrica é mais lenta que a assimétrica, por isso é usada apenas para a troca de chaves.

( ) Certo ( ) Errado

146. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A privacidade diferencial adiciona ruído calibrado aos resultados de consultas para limitar o que se pode inferir sobre um indivíduo.

( ) Certo ( ) Errado

147. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Dados pseudonimizados deixam de ser dados pessoais para a LGPD.

( ) Certo ( ) Errado

148. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

No modelo SaaS, o cliente gerencia o sistema operacional das máquinas virtuais.

( ) Certo ( ) Errado

149. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Pelo princípio do menor privilégio, o usuário recebe apenas as permissões necessárias às suas funções.

( ) Certo ( ) Errado

150. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Na tríade CID, a integridade garante que a informação esteja acessível quando necessária.

( ) Certo ( ) Errado

151. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Vieses nos dados de treinamento de modelos de aprendizado de máquina podem gerar decisões discriminatórias, o que se relaciona ao princípio da não discriminação da LGPD.

( ) Certo ( ) Errado

152. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Ferramentas de DLP (data loss prevention) monitoram e bloqueiam a saída não autorizada de dados sensíveis.

( ) Certo ( ) Errado

Direito Administrativo · questões 153–169

153. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Salvo disposição legal específica, é de dez dias o prazo para interposição de recurso administrativo, contado da ciência ou divulgação oficial da decisão.

( ) Certo ( ) Errado

154. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Pode ser objeto de delegação a decisão de recursos administrativos.

( ) Certo ( ) Errado

155. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O direito da Administração de anular atos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé.

( ) Certo ( ) Errado

156. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O recurso administrativo tramitará no máximo por três instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa.

( ) Certo ( ) Errado

157. Estilo FGV · Múltipla escolha

O atributo que permite à Administração executar suas decisões sem prévia autorização do Poder Judiciário é a:

A) tipicidade

B) presunção de veracidade

C) autoexecutoriedade

D) motivação

E) publicidade

158. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A fiscalização exercida pela ANPD sobre os agentes de tratamento é manifestação do poder de polícia administrativa.

( ) Certo ( ) Errado

159. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A tomada de preços é modalidade de licitação prevista na Lei 14.133/2021.

( ) Certo ( ) Errado

160. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

As autarquias são pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei específica.

( ) Certo ( ) Errado

161. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O Poder Judiciário, no exercício da função jurisdicional, pode revogar ato administrativo por razões de conveniência e oportunidade.

( ) Certo ( ) Errado

162. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Devem ser motivados os atos administrativos que neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses.

( ) Certo ( ) Errado

163. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Concluída a instrução, a Administração tem até trinta dias para decidir, prorrogáveis por igual período expressamente motivado.

( ) Certo ( ) Errado

164. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Salvo disposição legal em contrário, o recurso administrativo tem efeito suspensivo.

( ) Certo ( ) Errado

165. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Da decisão de recurso pode resultar agravamento da situação do recorrente, que deve ser cientificado para formular alegações antes da decisão.

( ) Certo ( ) Errado

166. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Da revisão do processo administrativo sancionador poderá resultar agravamento da sanção.

( ) Certo ( ) Errado

167. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A avocação temporária de competência de órgão hierarquicamente inferior é permitida em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados.

( ) Certo ( ) Errado

168. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

É impedido de atuar em processo administrativo o servidor que tenha interesse direto ou indireto na matéria.

( ) Certo ( ) Errado

169. Estilo FGV · Múltipla escolha

O poder que permite ao chefe do Executivo expedir decretos para a fiel execução das leis é o poder:

A) hierárquico

B) disciplinar

C) regulamentar

D) de polícia

E) vinculado

Direito Constitucional · questões 170–180

170. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A Constituição assegura, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.

( ) Certo ( ) Errado

171. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais é competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal.

( ) Certo ( ) Errado

172. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Ao suspender a MP 954/2020, o STF reconheceu a proteção de dados pessoais como direito fundamental autônomo.

( ) Certo ( ) Errado

173. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Cabe habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público.

( ) Certo ( ) Errado

174. Estilo FGV · Múltipla escolha

Organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais, nos termos da lei, é competência:

A) comum de todos os entes.

B) exclusiva da União.

C) privativa dos Estados.

D) concorrente entre União e Municípios.

E) residual dos Estados.

175. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A interceptação de comunicações telefônicas é admitida por ordem judicial, nas hipóteses e na forma da lei, para investigação criminal ou instrução processual penal.

( ) Certo ( ) Errado

176. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Os direitos fundamentais vinculam apenas o Estado, não produzindo efeitos nas relações entre particulares.

( ) Certo ( ) Errado

177. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

( ) Certo ( ) Errado

178. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Segundo a jurisprudência do STJ, não cabe habeas data se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa.

( ) Certo ( ) Errado

179. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou coletivo, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

( ) Certo ( ) Errado

180. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Agências reguladoras podem ser criadas por decreto do Presidente da República.

( ) Certo ( ) Errado

Ética, integridade e servidor público · questões 181–189

181. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética, nos termos do Decreto 1.171/1994, é a de censura.

( ) Certo ( ) Errado

182. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Pela Lei 12.813/2013, o ex-ocupante de cargo do Poder Executivo federal fica impedido de certas atividades pelo prazo de seis meses após a dispensa.

( ) Certo ( ) Errado

183. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A posse em cargo público ocorrerá no prazo de trinta dias contados da publicação do ato de provimento.

( ) Certo ( ) Errado

184. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Após a Lei 14.230/2021, admite-se a responsabilização por ato de improbidade administrativa na modalidade culposa.

( ) Certo ( ) Errado

185. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A Lei Anticorrupção prevê responsabilidade objetiva da pessoa jurídica por atos lesivos à Administração Pública.

( ) Certo ( ) Errado

186. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Pelo Código de Ética do servidor federal, é dever ser assíduo e frequente ao serviço.

( ) Certo ( ) Errado

187. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A ocorrência de conflito de interesses depende de lesão ao patrimônio público.

( ) Certo ( ) Errado

188. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Pela Lei 8.112/1990, é proibido ao servidor recusar fé a documentos públicos.

( ) Certo ( ) Errado

189. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O abandono de cargo é hipótese de demissão do servidor público federal.

( ) Certo ( ) Errado

Língua Portuguesa · questões 190–201

190. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Em “O relatório foi entregue à diretora”, o emprego do acento indicativo de crase é obrigatório.

( ) Certo ( ) Errado

191. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A frase “Fazem dois anos que a lei entrou em vigor” está de acordo com a norma-padrão.

( ) Certo ( ) Errado

192. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A frase “Haviam muitos processos pendentes na agência” está de acordo com a norma-padrão.

( ) Certo ( ) Errado

193. Estilo FGV · Múltipla escolha

Assinale a frase em que o pronome relativo está empregado conforme a norma-padrão.

A) Os dados cujos os titulares reclamaram foram eliminados.

B) Os dados cujos titulares reclamaram foram eliminados.

C) Os dados que os titulares deles reclamaram foram eliminados.

D) Os dados onde os titulares reclamaram foram eliminados.

E) Os dados cujo os titulares reclamaram foram eliminados.

194. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Em “Os agentes de tratamento, devem comunicar o incidente”, a vírgula está incorreta por separar o sujeito do verbo.

( ) Certo ( ) Errado

195. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Em “O incidente implicou em sanções”, a regência está de acordo com a norma-padrão.

( ) Certo ( ) Errado

196. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Em “O diretor assistiu ao julgamento”, o verbo assistir, no sentido de ver, exige a preposição “a”.

( ) Certo ( ) Errado

197. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A frase “Vende-se imóveis” está de acordo com a norma-padrão.

( ) Certo ( ) Errado

198. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Em “Precisa-se de analistas”, o verbo deveria estar no plural para concordar com “analistas”.

( ) Certo ( ) Errado

199. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Em “A norma visa ao interesse público”, o verbo visar, no sentido de objetivar, rege a preposição “a”.

( ) Certo ( ) Errado

200. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Em “Os agentes que tratam dados sensíveis devem adotar salvaguardas”, a oração adjetiva é restritiva e, por isso, não vem entre vírgulas.

( ) Certo ( ) Errado

201. Estilo FGV · Múltipla escolha

Em “A sanção foi mantida, porquanto houve reincidência”, o conectivo “porquanto” expressa:

A) concessão

B) causa

C) finalidade

D) condição

E) proporção

Língua Inglesa · questões 202–210

202. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

In “Regulators seek compliance, whereas firms seek profit”, the word “whereas” introduces a contrast.

( ) Certo ( ) Errado

203. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

In the expression “data breach”, the word “breach” can be translated as violação or vazamento.

( ) Certo ( ) Errado

204. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

In “The authority will eventually publish the guidance”, “eventually” means occasionally.

( ) Certo ( ) Errado

205. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

In “Actually, the fine was reduced”, “actually” is equivalent to “currently”.

( ) Certo ( ) Errado

206. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

The term “enforcement” refers to the act of making sure that rules are obeyed.

( ) Certo ( ) Errado

207. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

The expression “data subject” corresponds, in the LGPD, to titular dos dados.

( ) Certo ( ) Errado

208. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

In “The authority imposed a fine”, the word “fine” means multa.

( ) Certo ( ) Errado

209. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

The verb “to pretend” means pretender.

( ) Certo ( ) Errado

210. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

In “Unless consent is given, processing is unlawful”, “unless” is equivalent to a menos que.

( ) Certo ( ) Errado

CAPÍTULO 14

Gabarito comentado

Gabarito rápido

1·E	2·C	3·E	4·E	5·C	6·E	7·E	8·C	9·D	10·C
11·E	12·C	13·C	14·B	15·C	16·C	17·E	18·E	19·C	20·C
21·C	22·B	23·E	24·C	25·C	26·C	27·E	28·C	29·A	30·C
31·C	32·C	33·C	34·C	35·E	36·C	37·C	38·E	39·C	40·E
41·B	42·C	43·C	44·C	45·C	46·C	47·C	48·E	49·E	50·C
51·C	52·E	53·C	54·C	55·C	56·C	57·E	58·C	59·C	60·E
61·E	62·E	63·B	64·C	65·C	66·C	67·C	68·E	69·B	70·C
71·C	72·C	73·E	74·E	75·C	76·C	77·E	78·C	79·C	80·C
81·E	82·B	83·C	84·E	85·C	86·C	87·C	88·E	89·C	90·E
91·C	92·E	93·C	94·C	95·B	96·C	97·E	98·C	99·C	100·B
101·C	102·E	103·C	104·C	105·C	106·C	107·C	108·E	109·E	110·C
111·C	112·C	113·E	114·C	115·C	116·E	117·B	118·C	119·C	120·C
121·C	122·C	123·C	124·C	125·E	126·C	127·C	128·C	129·E	130·B
131·C	132·C	133·C	134·E	135·C	136·C	137·E	138·C	139·C	140·E
141·C	142·C	143·C	144·C	145·E	146·C	147·E	148·E	149·C	150·E
151·C	152·C	153·C	154·E	155·C	156·C	157·C	158·C	159·E	160·C
161·E	162·C	163·C	164·E	165·C	166·E	167·C	168·C	169·C	170·C
171·E	172·C	173·C	174·B	175·C	176·E	177·C	178·C	179·C	180·E
181·C	182·C	183·C	184·E	185·C	186·C	187·E	188·C	189·C	190·C
191·E	192·E	193·B	194·C	195·E	196·C	197·E	198·E	199·C	200·C
201·B	202·C	203·C	204·E	205·E	206·C	207·C	208·C	209·E	210·C

Comentários

1. **E** · Esse tratamento está expressamente excluído da LGPD. `LGPD, art. 4°, I`

2. **C** · Filiação a sindicato consta no rol de dados sensíveis. `LGPD, art. 5°, II`

3. **E** · Dado anonimizado não é dado pessoal, salvo quando a anonimização puder ser revertida com esforços razoáveis. `LGPD, art. 12`

4. **E** · O art. 11 não prevê legítimo interesse nem proteção do crédito para dados sensíveis. `LGPD, art. 11`

5. **C** · É a décima hipótese do art. 7º. `LGPD, art. 7°, X`

6. **E** · O ônus da prova é do controlador. `LGPD, art. 8°, §2°`

7. **E** · Autorizações genéricas são nulas, ainda que escritas. `LGPD, art. 8°, §4°`

8. **C** · Literalidade do §5º; os tratamentos anteriores ficam ratificados enquanto não houver pedido de eliminação. `LGPD, art. 8°, §5°`

9. **D** · Autodeterminação informativa é fundamento da disciplina (art. 2º, II), não princípio. `LGPD, arts. 2° e 6°`

10. **C** · Definição literal do princípio da necessidade (minimização). `LGPD, art. 6°, III`

11. **E** · Esse é o princípio do livre acesso. Adequação é a compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas. `LGPD, art. 6°, II e IV`

12. **C** · Alcance extraterritorial da lei. `LGPD, art. 3°, II`

13. **C** · Literalidade do §1º do art. 3º. `LGPD, art. 3°, §1°`

14. **B** · Basta um dos pais ou o responsável. A coleta sem consentimento é admitida para contatar os pais, uma única vez e sem armazenamento. `LGPD, art. 14, §§1°, 3° e 4°`

15. **C** · Entendimento fixado no Enunciado CD/ANPD nº 1/2023. `Enunciado CD/ANPD n° 1/2023`

16. **C** · O formato simplificado é imediato; a declaração completa, em até 15 dias. `LGPD, art. 19, II`

17. **E** · A portabilidade não inclui dados que já tenham sido anonimizados. `LGPD, art. 18, §7°`

18. **E** · A exigência de revisão humana foi retirada pela Lei 13.853/2019. O titular tem direito à revisão, sem esse requisito. `LGPD, art. 20`

19. **C** · Nesses casos o operador equipara-se ao controlador. `LGPD, art. 42, §1°, I`

20. **C** · É uma das três excludentes de responsabilidade. `LGPD, art. 43, III`

21. **C** · Literalidade do §2º do art. 42. `LGPD, art. 42, §2°`

22. **B** · Atenção a três detalhes: faturamento no Brasil, tributos excluídos, teto por infração. `LGPD, art. 52, II`

23. **E** · O §3º do art. 52 exclui as multas para órgãos e entidades públicas. `LGPD, art. 52, §3°`

24. **C** · Até a regularização da atividade pelo controlador. `LGPD, art. 52, X`

25. **C** · A advertência não entra nessa lista do §6º. `LGPD, art. 52, §6°`

26. **C** · Literalidade do §1º do art. 41. `LGPD, art. 41, §1°`

27. **E** · Só o incidente que possa acarretar risco ou dano relevante. Os demais vão para o registro. `LGPD, art. 48; Res. CD/ANPD 15/2024`

28. **C** · Uma das quatro hipóteses de conservação. `LGPD, art. 16, IV`

29. **A** · Quando operacionalizam políticas públicas, recebem o tratamento do Poder Público. `LGPD, art. 24`

30. **C** · Vedação incluída pela Lei 13.853/2019. `LGPD, art. 11, §5°`

31. **C** · Dispensa do consentimento não dispensa os princípios. `LGPD, art. 7°, §4°`

32. **C** · Dado pseudonimizado continua sendo dado pessoal. `LGPD, art. 13, §4°`

33. **C** · Hipótese do art. 11, II, g. Legítimo interesse e proteção do crédito não existem para sensíveis. `LGPD, art. 11, II, g`

34. **C** · Literalidade do art. 38. `LGPD, art. 38`

35. **E** · Controlador e operador mantêm o registro. `LGPD, art. 37`

36. **C** · Exceções: execução descentralizada, dados públicos, previsão legal/contrato/convênio, prevenção de fraudes. `LGPD, art. 26, §1°`

37. **C** · Hipótese do art. 33, VIII. `LGPD, art. 33, VIII`

38. **E** · Vale também para meios físicos: "inclusive nos meios digitais". `LGPD, art. 1°`

39. **C** · Remissão ao CDC. `LGPD, art. 45`

40. **E** · Agentes de tratamento são apenas controlador e operador. `LGPD, art. 5°, IX`

41. **B** · A anonimização, sempre que possível, acompanha a base legal de pesquisa. `LGPD, arts. 7°, IV e 11, II, c`

42. **C** · Exigência do §1º do art. 10. `LGPD, art. 10, §1°`

43. **C** · Dado público não é dado livre. `LGPD, art. 7°, §3°`

44. **C** · O consentimento original não se estende automaticamente a outros controladores. `LGPD, art. 7°, §5°`

45. **C** · Literalidade do art. 9º, §2º. `LGPD, art. 9°, §2°`

46. **C** · Transparência reforçada. `LGPD, art. 9°, §3°`

47. **C** · Também é nulo se as informações não forem apresentadas previamente com transparência. `LGPD, art. 9°, §1°`

48. **E** · O art. 15 não prevê pedido de terceiro como causa de término. `LGPD, art. 15`

49. **E** · Em nenhum caso podem ser repassados a terceiro sem consentimento. `LGPD, art. 14, §3°`

50. **C** · Exceções voltadas ao interesse do titular. `LGPD, art. 11, §4°`

51. **C** · Direito previsto no §1º do art. 18 (com reclamação prévia ao controlador, art. 55-J, V). `LGPD, art. 18, §1°`

52. **E** · O requerimento é atendido sem custos para o titular. `LGPD, art. 18, §5°`

53. **C** · Base para a portabilidade prática. `LGPD, art. 19, §3°`

54. **C** · Se negar por segredo, a ANPD pode fazer auditoria sobre aspectos discriminatórios. `LGPD, art. 20, §§1° e 2°`

55. **C** · Cartórios seguem o regime do Poder Público. `LGPD, art. 23, §4°`

56. **C** · Conceito de tratamento irregular. `LGPD, art. 44`

57. **E** · A obrigação permanece mesmo após o término. `LGPD, art. 47`

58. **C** · Inclui também as medidas técnicas de segurança e os motivos de eventual demora. `LGPD, art. 48, §1°`

59. **C** · Também pode determinar medidas para reverter ou mitigar os efeitos. `LGPD, art. 48, §2°`

60. **E** · Não substituem; aplicam-se em conjunto. `LGPD, art. 52, §2°`

61. **E** · Titular é sempre pessoa natural. `LGPD, art. 5°, V`

62. **E** · Órgão de pesquisa é entidade pública ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. `LGPD, art. 5°, XVIII`

63. **B** · Promoção de atividades do controlador é exemplo de legítimo interesse (art. 10, I), com teste de balanceamento e transparência. `LGPD, art. 10`

64. **C** · Competência normativa expressa. `LGPD, art. 40`

65. **C** · Prazo da Res. CD/ANPD 15/2024; agentes de pequeno porte têm prazo em dobro. `Res. CD/ANPD 15/2024`

66. **C** · O registro vale para todos os incidentes. `Res. CD/ANPD 15/2024`

67. **C** · Flexibilização com contrapartida. `Res. CD/ANPD 2/2022, art. 11`

68. **E** · Quem faz tratamento de alto risco não se beneficia do tratamento diferenciado, com ressalvas pontuais. `Res. CD/ANPD 2/2022, art. 3º`

69. **B** · Geral: larga escala ou afetar significativamente direitos. Específicos: tecnologia emergente, vigilância de áreas públicas, decisões automatizadas, dados sensíveis ou de vulneráveis. `Res. CD/ANPD 2/2022, art. 4º`

70. **C** · Prazo diferenciado previsto no regulamento. `Res. CD/ANPD 2/2022, art. 14`

71. **C** · A classificação orienta o cálculo da multa. `Res. CD/ANPD 4/2023`

72. **C** · A norma admite as três formas. `Res. CD/ANPD 18/2024`

73. **E** · Não há exigência de certificação ou inscrição. `Res. CD/ANPD 18/2024`

74. **E** · Devem ser adotadas integralmente, sem alteração do texto aprovado. `Res. CD/ANPD 19/2024`

75. **C** · Suas competências prevalecem, em proteção de dados, sobre as de outros órgãos. `LGPD, art. 55-K`

76. **C** · Ao lado do Conselho Diretor, Corregedoria, Ouvidoria e demais unidades. `LGPD, art. 55-C`

77. **E** · É considerada serviço público relevante, mas não é remunerada. `LGPD, art. 58-A`

78. **C** · A reclamação prévia ao controlador é requisito. `LGPD, art. 55-J, V`

79. **C** · A lei resultou da conversão da MP 1.317/2025 e criou 200 cargos de especialista. `Lei 15.352/2026`

80. **C** · Limites, encargos ou sujeições com mínima intervenção. `LGPD, art. 55-J, §1º`

81. **E** · Inclui monitoramento, orientação, prevenção e repressão, num modelo responsivo. `Res. CD/ANPD 1/2021`

82. **B** · São cinco diretores, com mandato de quatro anos na redação da LGPD. Confira eventuais ajustes da Lei 15.352/2026. `LGPD, art. 55-D`

83. **C** · Res. CD/ANPD 32/2026, primeira decisão de adequação do Brasil. `Res. CD/ANPD 32/2026`

84. **E** · A adequação não impede os demais mecanismos de transferência. `Res. CD/ANPD 32/2026`

85. **C** · Revisão periódica prevista na própria resolução. `Res. CD/ANPD 32/2026, arts. 3º e 4º`

86. **C** · Depois reforçada pela Lei 15.352/2026. `Decreto 12.622/2025`

87. **C** · Os quatro focos: direitos dos titulares, crianças e adolescentes, setor público e IA. `Res. CD/ANPD 30/2025`

88. **E** · É o contrário: agenda regulatória trata das normas; mapa de temas prioritários orienta a fiscalização. `Res. CD/ANPD 30 e 31/2025`

89. **C** · Seis dias úteis, em vez de três. `Res. CD/ANPD 15/2024`

90. **E** · Para o operador é facultativa e considerada boa prática. `Res. CD/ANPD 18/2024`

91. **C** · Desde que não façam tratamento de alto risco nem superem os limites de receita. `Res. CD/ANPD 2/2022`

92. **E** · Eles mantêm registro simplificado. `Res. CD/ANPD 2/2022`

93. **C** · Coordenação para eficiência e funcionamento regular dos setores. `LGPD, art. 55-J, §3°`

94. **C** · Garantia de estabilidade no mandato. `LGPD, art. 55-E`

95. **B** · Dado sensível é critério específico; afetar significativamente direitos ou larga escala é critério geral. Biometria está na agenda regulatória. `Res. CD/ANPD 2/2022, art. 4°`

96. **C** · Aplicações: 6 meses. `Lei 12.965/2014, art. 13`

97. **E** · O prazo é de seis meses. `Lei 12.965/2014, art. 15`

98. **C** · Prazo do art. 11. `Lei 12.527/2011, art. 11`

99. **C** · Contado da data de produção da informação. `Lei 12.527/2011, art. 31`

100. **B** · 25 / 15 / 5 anos. `Lei 12.527/2011, art. 24`

101. **C** · O critério do "acesso provável" amplia o alcance da lei. `Lei 15.211/2025`

102. **E** · A lei exige mecanismos confiáveis e veda a autodeclaração como único meio. `Lei 15.211/2025`

103. **C** · Uma das inovações mais cobradas da lei. `Lei 15.211/2025`

104. **C** · Direito do usuário previsto no art. 7º. `Lei 12.965/2014, art. 7°, VII`

105. **C** · Neutralidade de rede. `Lei 12.965/2014, art. 9°`

106. **C** · Supervisão parental obrigatória. `Lei 15.211/2025`

107. **C** · Proteção por padrão (by default). `Lei 15.211/2025`

108. **E** · O perfilamento para publicidade direcionada a esse público é vedado. `Lei 15.211/2025`

109. **E** · São complementares e se acumulam. `Lei 15.211/2025; LGPD, art. 14`

110. **C** · Ao lado de advertência e suspensão de atividades. `Lei 15.211/2025, art. 35`

111. **C** · Separação entre conexão e aplicações. `Lei 12.965/2014, art. 14`

112. **C** · Isento quem declarar insuficiência econômica. `Lei 12.527/2011, art. 12`

113. **E** · São vedadas exigências relativas aos motivos. `Lei 12.527/2011, art. 10, §3°`

114. **C** · Literalidade do art. 3º da Lei 13.848/2019. `Lei 13.848/2019, art. 3°`

115. **C** · AIR como regra para atos normativos de interesse geral. `Lei 13.848/2019, art. 6°`

116. **E** · O prazo mínimo é de 45 dias, salvo urgência. `Lei 13.848/2019, art. 9°, §2°`

117. **B** · George Stigler (1971), Escola de Chicago. `Teorias da regulação`

118. **C** · Seleção adversa: antes do contrato. Risco moral: depois. `Economia da regulação`

119. **C** · Modelo de Ayres e Braithwaite, que inspira a fiscalização da ANPD. `Regulação responsiva`

120. **C** · Dispensa exige nota técnica fundamentada. `Decreto 10.411/2020, art. 4°`

121. **C** · Previsão do art. 21. `Lei 13.848/2019, art. 21`

122. **C** · Nomeado pelo Presidente da República após aprovação do Senado. `Lei 13.848/2019, art. 23`

123. **C** · A autonomia não afasta o controle externo. `Lei 13.848/2019, art. 14`

124. **C** · Típico de infraestrutura de rede. `Economia da regulação`

125. **E** · Isso descreve a AIR. A ARR é posterior e verifica os efeitos do ato editado. `Decreto 10.411/2020, art. 2º`

126. **C** · Instrumento de prestação de contas. `Lei 13.848/2019, art. 15`

127. **C** · Ao lado do plano de gestão e desempenho e da agenda regulatória. `Lei 13.848/2019, art. 17`

128. **C** · Decisões pelo conselho diretor ou diretoria colegiada. `Lei 13.848/2019, art. 7º`

129. **E** · São públicas e gravadas em meio eletrônico, com exceções legais. `Lei 13.848/2019, art. 8º`

130. **B** · Não rivalidade e não exclusão. `Falhas de mercado`

131. **C** · Ex.: poluição; em dados, vazamentos que afetam terceiros. `Falhas de mercado`

132. **C** · Diferente da regulação por custo do serviço. `Regulação por incentivos`

133. **C** · Capítulo de interação com órgãos de defesa da concorrência. `Lei 13.848/2019, art. 25`

134. **E** · SHA-256 é função hash de mão única. Não há chave nem decifração. `Criptografia`

135. **C** · Garante autenticidade, integridade e não repúdio. `Criptografia assimétrica`

136. **C** · PIMS: sistema de gestão da privacidade. `ISO/IEC 27701`

137. **E** · As duas senhas são do mesmo fator (algo que se sabe). `Controle de acesso`

138. **C** · Técnica clássica de anonimização. `Anonimização`

139. **C** · Privacy by design na LGPD. `LGPD, art. 46, §2º`

140. **E** · O espaço de CPFs é pequeno e o hash pode ser revertido por força bruta. É, no máximo, pseudonimização. `Anonimização`

141. **C** · Boa prática contra ransomware. `Continuidade`

142. **C** · Acompanhe a tramitação na Câmara. `PL 2338/2023`

143. **C** · Mitigação: consultas parametrizadas e validação de entradas. `Segurança de aplicações`

144. **C** · Principal vetor de incidentes. `Ameaças`

145. **E** · É o contrário: a assimétrica é mais lenta e costuma proteger a troca da chave simétrica. `Criptografia`

146. **C** · Técnica usada em estatísticas oficiais. `Anonimização`

147. **E** · Continuam pessoais, pois a reidentificação é possível com informação adicional. `LGPD, art. 13, §4º`

148. **E** · Isso é IaaS. No SaaS o cliente só usa a aplicação. `Computação em nuvem`

149. **C** · Liga-se ao princípio da necessidade da LGPD. `Controle de acesso`

150. **E** · Isso é disponibilidade. Integridade é não alteração indevida. `Segurança da informação`

151. C · Tema prioritário da ANPD (IA e decisões automatizadas). `LGPD, art. 6°, IX`

152. C · Controle preventivo contra vazamentos. `Segurança da informação`

153. C · Regra geral da Lei 9.784/1999. `Lei 9.784/1999, art. 59`

154. E · Não se delegam atos normativos, decisão de recursos e matérias de competência exclusiva. `Lei 9.784/1999, art. 13`

155. C · Prazo decadencial do art. 54. `Lei 9.784/1999, art. 54`

156. C · Literalidade do art. 57. `Lei 9.784/1999, art. 57`

157. C · Autoexecutoriedade. Não existe em todos os atos (ex.: cobrança de multa). `Atos administrativos`

158. C · Limitação da atividade privada em favor do interesse público. `Poderes administrativos`

159. E · Modalidades atuais: pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. `Lei 14.133/2021, art. 28`

160. C · Agências reguladoras são autarquias em regime especial. `CF, art. 37, XIX`

161. E · O Judiciário só anula por ilegalidade. Revogação é exclusiva da Administração. `Súmula 473 STF`

162. C · Rol do art. 50. `Lei 9.784/1999, art. 50, I`

163. C · Prazo do art. 49. `Lei 9.784/1999, art. 49`

164. E · Regra: sem efeito suspensivo. `Lei 9.784/1999, art. 61`

165. C · Reformatio in pejus é admitida no recurso. `Lei 9.784/1999, art. 64`

166. E · Na revisão é vedado o agravamento. `Lei 9.784/1999, art. 65`

167. C · Literalidade do art. 15. `Lei 9.784/1999, art. 15`

168. C · Impedimento do art. 18. `Lei 9.784/1999, art. 18`

169. C · CF, art. 84, IV. `Poderes administrativos`

170. C · Incluído pela EC 115/2022. `CF, art. 5°, LXXIX`

171. E · É competência privativa da União. `CF, art. 22, XXX`

172. C · ADI 6387, julgada em 2020, antes da EC 115/2022. `STF, ADI 6387`

173. C · Também serve para retificação de dados. `CF, art. 5°, LXXII`

174. B · Competência material exclusiva da União (art. 21, XXVI). `CF, art. 21, XXVI`

175. C · Exceção ao sigilo das comunicações. `CF, art. 5°, XII`

176. E · O STF admite a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. `Teoria dos direitos fundamentais`

177. C · Base constitucional da privacidade. `CF, art. 5°, X`

178. C · Súmula 2 do STJ. `STJ, Súmula 2`

179. C · Fundamento constitucional da LAI. `CF, art. 5°, XXXIII`

180. E · Autarquias só por lei específica. `CF, art. 37, XIX`

181. C · A Comissão de Ética não aplica suspensão nem demissão. `Decreto 1.171/1994, XXII`

182. **C** · A chamada quarentena. `Lei 12.813/2013, art. 6º`

183. **C** · Exercício: 15 dias contados da posse. `Lei 8.112/1990, art. 13, §1º`

184. **E** · A improbidade passou a exigir dolo. `Lei 8.429/1992, art. 1º`

185. **C** · Responsabilidade objetiva, nas esferas administrativa e civil. `Lei 12.846/2013, art. 2º`

186. **C** · A ausência injustificada causa dano ao trabalho ordenado. `Decreto 1.171/1994, XIV, l`

187. **E** · Independe de lesão ou do recebimento de vantagem. `Lei 12.813/2013, art. 4º, §2º`

188. **C** · Proibição do art. 117. `Lei 8.112/1990, art. 117, III`

189. **C** · Rol do art. 132. `Lei 8.112/1990, art. 132, II`

190. **C** · Entregar algo a alguém + artigo feminino. `Crase`

191. **E** · Fazer indicando tempo é impessoal: “Faz dois anos”. `Concordância verbal`

192. **E** · Haver no sentido de existir é impessoal: “Havia”. `Concordância verbal`

193. **B** · “Cujo” não admite artigo depois e concorda com o termo seguinte. `Pronomes relativos`

194. **C** · Não se separa sujeito e verbo por vírgula. `Pontuação`

195. **E** · Implicar (acarretar) é transitivo direto: “implicou sanções”. `Regência verbal`

196. **C** · Assistir (ver) é transitivo indireto. `Regência verbal`

197. **E** · Voz passiva sintética: “Vendem-se imóveis”. `Concordância verbal`

198. **E** · Verbo transitivo indireto + se: fica no singular. `Concordância verbal`

199. **C** · Visar (objetivar) é transitivo indireto. `Regência verbal`

200. **C** · Com vírgulas seria explicativa e mudaria o sentido. `Pontuação`

201. **B** · Porquanto = porque, visto que. `Conectivos`

202. **C** · Whereas = enquanto, ao passo que. `Connectors`

203. **C** · Termo central em textos de proteção de dados. `Vocabulary`

204. **E** · Eventually = finalmente, com o tempo. `False friends`

205. **E** · Actually = na verdade. Currently = atualmente. `False friends`

206. **C** · Enforcement = aplicação ou execução das normas. `Vocabulary`

207. **C** · Termo do GDPR. `Vocabulary`

208. **C** · Fine = multa (substantivo). `Vocabulary`

209. **E** · Pretend = fingir. Pretender = to intend. `False friends`

210. **C** · Unless = if not. `Connectors`

CAPÍTULO 15

Discursiva

Agências reguladoras costumam cobrar texto dissertativo de 20 a 30 linhas. Escreva à mão, com 40 minutos cronometrados, uma redação por semana a partir da Fase 2.

Roteiro

1. **Introdução (3–4 linhas):** contextualize e apresente a tese.
2. **Desenvolvimento 1:** fundamento normativo, citando artigo ou resolução.
3. **Desenvolvimento 2:** desafio prático ou contraponto, com exemplo.
4. **Conclusão:** proposta concreta e papel da ANPD.

Temas propostos

#	TEMA	FEITO EM
1	A transformação da ANPD em agência reguladora: autonomia, desafios e capacidade de fiscalização.	
2	O ECA Digital e a proteção de crianças e adolescentes: verificação de idade, supervisão parental e limites ao perfilamento.	
3	Inteligência artificial e decisões automatizadas: o direito à revisão (art. 20 da LGPD) e o papel da ANPD.	
4	Biometria e reconhecimento facial em espaços públicos e privados: riscos e salvaguardas.	
5	Incidentes de segurança com dados pessoais: dever de comunicação, prazos e responsabilização.	
6	Regulação responsiva na fiscalização da ANPD: orientação, prevenção e sanção.	
7	Transferência internacional de dados após a decisão de adequação da União Europeia.	
8	Tratamento de dados pelo Poder Público: transparência (LAI) versus proteção de dados (LGPD).	

CAPÍTULO 16

Checklist de revisão

Marque o tópico quando acertar pelo menos 4 de 5 questões sobre ele.

DISCIPLINA	TÓPICO	1ª REV.	2ª REV.	3ª REV.
LGPD	Disposições preliminares e âmbito (arts. 1º a 4º)	☐	☐	☐
	Conceitos (art. 5º)	☐	☐	☐
	Princípios (art. 6º)	☐	☐	☐
	Bases legais (arts. 7º a 10)	☐	☐	☐
	Dados sensíveis e de crianças (arts. 11 a 14)	☐	☐	☐
	Término do tratamento e direitos do titular (arts. 15 a 22)	☐	☐	☐
	Poder público (arts. 23 a 32)	☐	☐	☐
	Transferência internacional (arts. 33 a 36)	☐	☐	☐
	Agentes, encarregado e responsabilidade (arts. 37 a 45)	☐	☐	☐
	Segurança, incidentes e boas práticas (arts. 46 a 51)	☐	☐	☐
	Sanções (arts. 52 a 54)	☐	☐	☐
	Consentimento em detalhe (arts. 8º e 9º)	☐	☐	☐
ANPD	Natureza e estrutura (LGPD arts. 55-A a 55-L; Lei 15.352/2026)	☐	☐	☐
	Competências (art. 55-J e 55-K)	☐	☐	☐
	Fiscalização e processo sancionador (Res. CD/ANPD 1/2021)	☐	☐	☐
	Agentes de pequeno porte (Res. CD/ANPD 2/2022)	☐	☐	☐
	Dosimetria (Res. CD/ANPD 4/2023)	☐	☐	☐
	Incidentes de segurança (Res. CD/ANPD 15/2024)	☐	☐	☐
	Encarregado (Res. CD/ANPD 18/2024)	☐	☐	☐
	Transferência internacional (Res. CD/ANPD 19/2024) e agenda regulatória	☐	☐	☐
	Normas de 2025–2026: Res. 30/2025, 31/2025 e 32/2026	☐	☐	☐
	Decretos do ECA Digital e da nova agência	☐	☐	☐
Digital	ECA Digital (Lei 15.211/2025)	☐	☐	☐
	Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014)	☐	☐	☐
	Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011)	☐	☐	☐

Regulação	Lei das Agências (Lei 13.848/2019)	☐	☐	☐
	AIR e ARR (Decreto 10.411/2020)	☐	☐	☐
	Teorias da regulação	☐	☐	☐
	Falhas de mercado e instrumentos	☐	☐	☐
TI e Segurança	Segurança da informação	☐	☐	☐
	Criptografia e hash	☐	☐	☐
	Anonimização e privacidade desde a concepção	☐	☐	☐
	IA e ameaças	☐	☐	☐
Administrativo	Processo administrativo (Lei 9.784/1999)	☐	☐	☐
	Atos administrativos	☐	☐	☐
	Organização e poderes	☐	☐	☐
	Licitações (Lei 14.133/2021)	☐	☐	☐
Constitucional	Proteção de dados na Constituição	☐	☐	☐
	Direitos fundamentais e remédios	☐	☐	☐
	Administração Pública (art. 37)	☐	☐	☐
Ética	Código de Ética (Decreto 1.171/1994) e conflito de interesses	☐	☐	☐
	Lei 8.112/1990 e improbidade	☐	☐	☐
Português	Concordância verbal e nominal	☐	☐	☐
	Crase e regência	☐	☐	☐
	Pontuação e coesão	☐	☐	☐
	Interpretação de textos	☐	☐	☐
Inglês	Vocabulário de privacidade e regulação	☐	☐	☐
	Falsos cognatos	☐	☐	☐